

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3899/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย สาคร แสงกุด เรือ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 158 (6), มาตรา 195, มาตรา 225

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2499 มาตรา 4

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 73, มาตรา 74 ทวิ, มาตรา 74 จัตวา

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับ เลื่อยโซ่ยนต์ ของกลาง สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ และความผิดของจำเลยตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดเพียงกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน ศาลล่างทั้งสอง แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจำเลยย่อมยกขึ้นฎีกาได้ โจทก์ระบุในฟ้องแล้วว่า จำเลยได้บังอาจซื้อ รับจำนำ หรือ รับไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ ของกลาง และได้ช่วยพาเอาไปเสีย ช่วยจำหน่าย ช่วยซ่อนเร้นซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ ดังกล่าว โดยจำเลย รู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่ผู้อื่นได้ลักลอบนำหนีศุลกากรเข้ามา ในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากรที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ทั้งนี้ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และคำขอท้ายฟ้อง โจทก์อ้าง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ และพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 มาตรา 4 เช่นนี้ นับว่าเพียงพอที่จะฟังได้ว่าเลื่อยโซ่ยนต์ ของกลางเป็นของต้องห้าม ต้องกำ กัดตามกฎหมายในการนำ

เข้าและต้องชำระภาษี โจทก์หาจำต้องระบุว่าเป็นของต้องห้ามต้องกำ กัดตาม ประกาศ ของกระทรวงใดอีกไม่ ถือได้ว่าฟ้องโจทก์เกี่ยวกับเลื่อยโซยนต์ ของกลาง สมบูรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และ (6) แล้ว การพิจารณาว่า การกระทำเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน มิใช่จะพิจารณาแต่ เพียงว่า ถ้าเป็นการกระทำความผิดหลายฐานในครั้งเดียวคราวเดียวแล้วจะต้องเป็น กรรมเดียวเสมอไป การกระทำความผิดหลายฐานในครั้งเดียวคราวเดียวอาจเป็น หลายกรรมต่างกันได้ หากผู้กระทำมีเจตนาที่จะให้เกิดผลต่างกันหรือประสงค์จะให้ เกิดผลเป็นความผิดหลายฐาน การที่ตามวันเวลาเกิดเหตุซึ่งเจ้าพนักงานจับจำเลย พร้อมยึดของกลางในคดีในข้อหาความผิด ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยฝ่าฝืนต่อ กฎหมายและข้อ รับจำนำหรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร กรณีมิใช่เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย หลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันอย่างกล่าวคือ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 เวลาใกล้เที่ยง จำเลยได้เข้าไปทำไม้โดยตัด ฟันมะ ขาม ป่า ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการ ทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับ การยกเว้นตามกฎหมายและตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยได้แปรรูปไม้มะ ขาม ป่า โดยเลื่อยออกเป็นแผ่น จำนวน 16 แผ่น ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร ภายในเขต ควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และตามวันเวลาดัง กล่าวจำเลยได้มีไม้มะขาม ป่าแปรรูปดังกล่าว ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2539 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 14 มกราคม 2541 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลย ได้ซื้อรับจำนำหรือรับไว้ ซึ่งเลื่อยโซยนต์ พร้อมบาร์ และโซ่ จำนวน 1 เครื่อง และได้ ช่วยพาเอาไปเสีย ช่วยจำหน่ายช่วยซ่อมแซมซึ่งเลื่อยโซยนต์พร้อมบาร์ และโซ่ 1 เครื่อง ซึ่งรวมราคาของและค่าอากรแล้วเป็นเงิน 5,720 บาท โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่า เป็นของที่ผู้อื่นได้ลักลอบนำหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากรที่ จะต้องเสียสำหรับของนั้นโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามวันและเวลาตามฟ้องเจ้า พนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยไม้มะขาม ปาแปรรูปและยึดได้เลื่อยโซยนต์ พร้อม บาร์ และโซ่ 1 เครื่อง เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 และริบของ กลางกับจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตาม กฎหมายด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31 วรรคแรก, 35 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 48, 73 วรรคแรก, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 การกระทำ ของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นกรรม

เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี ฐานแปรรูปไม้โดยไม่
ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือน ฐาน
ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลัก
เสียงอากร ปรับ 22,880 บาท รวมโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 22,880 บาท จำเลย
ให้การรับสารภาพลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง จำคุก 1 ปี และปรับ 11,440 บาท ไม่
ชำระค่าปรับให้กักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง จ่าย
สินบนนำจับร้อยละสามสิบและจ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลาง ในกรณีที่
ไม่อาจขายของกลางได้ให้จ่ายจากเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7, 8

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย่าฟ้องโจทก์เกี่ยวกับ
กับเลื่อยโซ่ยนต์ ของกลางสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่และความผิดของจำเลยตาม
ฟ้องเป็นการกระทำความผิดเพียงกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ปัญหาดังกล่าวแม้จะมีได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่างทั้งสองแต่ก็เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยศาลฎีการับวินิจฉัยให้ และเห็นว่าเลื่อยโซ่ยนต์ ของกลางโจทก์ระบุในฟ้อง
แล้วว่า จำเลยได้บังอาจซื้อรับจํานำหรือรับไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ และได้ช่วยพาเอาไป
เสีย ช่วยจำหน่ายช่วยซ่อนเร้นซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่ผู้อื่น
ได้ลักลอบนำหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลักเสียงอากรที่จะต้องเสีย
สำหรับของนั้น ทั้งนี้ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย" และคำขอท้ายฟ้อง โจทก์อ้างพระราช

บัญญัติสุลการ พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ และพระราชบัญญัติสุลการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 มาตรา 4 เช่นนี้ นับว่าเพียงพอที่จะฟังได้ว่าเลื่อยโซยนต์ ของกลางเป็น ของต้องห้ามต้องกำ กัดตามกฎหมายในการนำเข้าและต้องชำระภาษี หากำต้องระบุ ว่าเป็นของต้องห้ามต้องกำ กัดตามประกาศของกระทรวงใดอีกไม่ ถือได้ว่าฟ้องโจทก์ เกี่ยวกับเลื่อยโซยนต์ของกลางสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และ(6) แล้ว

ส่วนปัญหาว่า ความผิดของจำเลยตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดเพียงกรรมเดียวหรือ หลายกรรมต่างกันนั้น เห็นว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุซึ่งเจ้าพนักงานจับจำเลยพร้อมยึด ของกลางในคดีในข้อหาความผิดทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแปรรูปไม้ มีไม้หวง ห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยง อากร การพิจารณาว่า การกระทำเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน มิใช่จะ พิจารณาแต่เพียงว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดหลายฐานในครั้งเดียวคราวเดียวแล้ว จะต้องเป็นกรรมเดียวเสมอไป การกระทำความผิดหลายฐานในครั้งเดียวคราวเดียว อาจเป็นหลายกรรมต่างกันได้ หากผู้กระทำมีเจตนาที่จะให้เกิดผลต่างกันหรือ ประสงค์จะให้เกิดผลเป็นความผิดหลายฐานดังเช่นคดีนี้ กรณีมิใช่เป็นการกระทำ กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทดังจำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(สุวัตร์ สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกันนธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ